

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

ИНН 7710045520

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1

ОТ: Иванов Иван Иванович

100001, г. Москва, ул. Образцовая, д. 1, кв. 1

+7 (999) 999-99-99

ivanov@example.ru

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

КАСКО, полис №SYS-0000001, дата заключения договора: 01.01.2026

Событие: ДТП (столкновение) 14.03.2026

Обстоятельства: столкновение на перекрёстке, виновник — второй участник (оформлен европротокол). Автомобиль Toyota Camry 2022 г., гос. номер А 000 ОО 177.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. По договору добровольного страхования имущества (КАСКО) применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 929), а также Закон о защите прав потребителей (статья 28).
2. Согласно Федеральному закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (№40-ФЗ от 25.04.2002), страхователь имеет право предъявить требование о страховой выплате в порядке досудебного урегулирования спора.
3. За нарушение сроков осуществления страховой выплаты предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере одного процента от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки согласно статье 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

РАСЧЁТ

Недоплаченная сумма: 187 400 руб. – 109 000 руб. = 78 400 руб.

Неустойка за просрочку выплаты: 78 400 руб. × 1% × 32 дня = 2 425 руб.

Итого к выплате: 78 400 руб. + 2 425 руб. = 80 825 руб.

ТРЕБОВАНИЕ

Просим Вас в десятидневный срок перечислить на наш банковский счёт недоплаченную сумму страхового возмещения в размере 80 825 рублей.

В случае отказа или неполучения ответа в установленный срок мы будем вынуждены обратиться в Российский союз автостраховщиков, Центральный банк Российской Федерации и подать исковое заявление в суд с требованием выплаты указанной суммы, взыскания штрафа в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и компенсации морального вреда.

ДАТА И ПОДПИСЬ

«___» _____ 20__ г. _____ / _____